Como você obtém o direito *de desenvolver?*

E sob qual estrutura? Aula D06 · Estruturação Jurídica, Societária e Land Bank.

CURIOSIDADE

21 ferramentas no Volume 04; nenhuma exige capital.

REFLEXÃO

Que documento prova hoje quem é o dono?

DICA

Peça a matrícula atualizada, com certidão de ônus.

SEM CONSULTAR

Três perguntas *de memória*

1

Portão G1

O que o G1 de Marina exige?

Servidão e **inventário** registrados; R$ 730.000 com fonte escrita

2

Escopo

As três listas do Escopo Congelado?

Entra, espera e **nunca**

3

Reserva

Onde fica a fase dois?

Cabanas 4 e 5, a leste

MAPA DA AULA

O caminho *de hoje*



RESPONDA AGORA

Quem é o dono *no papel?*

A

Quero começar

vai entrar na terra sem imobilizar tudo

B

Quero crescer

vai crescer sem misturar o novo com o que paga as contas

Marina: **espólio e acordo de palavra**. Rafael: **a empresa usa o terreno sem contrato**.

O direito vem antes da obra. *E a terra prova antes de você assinar.*

CURIOSIDADE

Quatro documentos públicos: oitenta por cento das respostas.

REFLEXÃO

Se o vizinho vendesse amanhã, o que fica de pé?

DICA

Leia a matrícula do registro mais antigo ao atual.

PREVISÃO · ANTES OU DEPOIS?

Cinco decisões *dentro de uma*

1 Veículo	2 Terreno	3 Sociedade	4 Alçadas	5 Tributo

Depois do registro: **R$ 88.000** contra R$ 35.000. **2,5 vezes**, e o ganho de capital a apurar.

A estrutura é o bloco 1 do cronograma e o marco 01 do desembolso.

LAND BANK, NESTE MÓDULO

QUAL DAS QUATRO FALTA NO SEU?

Obter e manter *o direito de desenvolver*



Chegar
via pública ou servidão registrada



Usar
a área de cada fase



Reservar
as fases seguintes



Guardar
o que nunca será construído

Carteira de terrenos: sem fonte na Zion, **lacuna declarada**.

PREVISÃO · É ACESSO?

Trinta anos de passagem, de palavra. *É acesso?*

Não. «Acordo verbal com vizinho não é acesso.»

LEGAL

via pública ou servidão registrada

FÍSICO

caminhão de obra e carro de hóspede

O ANO INTEIRO

o pior mês, não o domingo de sol

FAÇA A SUA FOLHA

Estado *não é evidência*

ITEM	ESTADO	EVIDÊNCIA
03 · Dominial	pendente	3
01 · Acesso legal	pendente	1 → 2
01 · Acesso físico	pendente	2
02 · Ambiental	verificado	3

Go condicionado. Nada se assina antes da partilha e da servidão registradas.

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

A certidão confirma o espólio. *Estado e evidência?*

A Verificado, evidência 3

B Pendente, evidência 1

C Pendente, evidência 3 — CORRETA

D Problema sem caminho

C. Dado firme de uma condição **que ainda não passou**.

Comprar é só *uma das quatro portas.*

CURIOSIDADE

A saída que mais protege capital: não fazer.

REFLEXÃO

O que o dono da sua terra quer resolver?

DICA

Faça a régua: payback e prazo mínimo.

QUAL PORTA O SEU CAPITAL ABRE?

Três portas trocam *liberdade por capital*

PORTA	CAPITAL NA LARGADA	LIBERDADE	VALORIZAÇÃO
Compra	Máximo	Total	Integralmente
Permuta	Baixo	Média	Parcialmente
Arrendamento	Mínimo	Limitada pelo prazo	Não
Sociedade com o dono	Baixo	Compartilhada	Parcialmente

«Nenhuma das quatro **é melhor**.»

FAÇA A CONTA COMIGO

A compra cabe *no seu capital?*

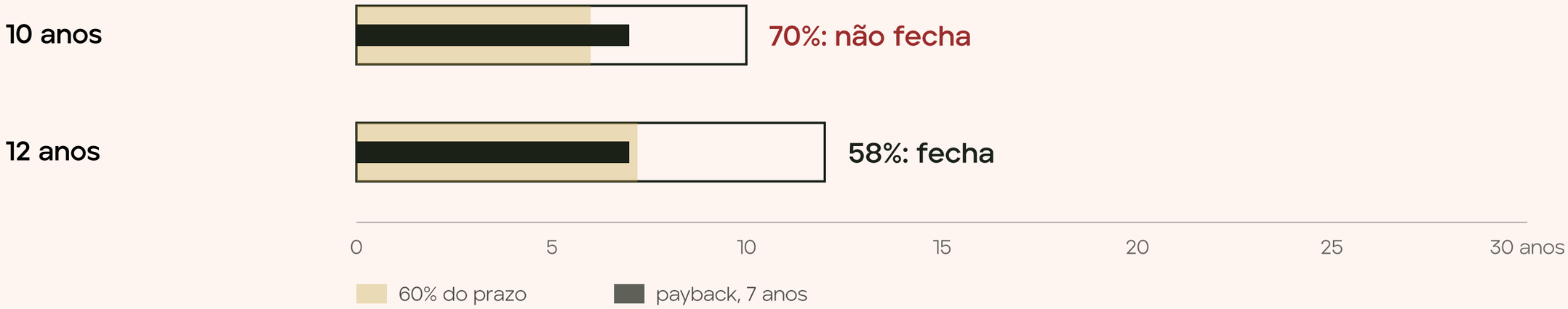
Capital de Marina	R$ 260.000
Menos o terreno usado	R$ 250.000
Sobra para a fase um	R$ 10.000
Mesmo com a terra de graça, falta	**R$ 730.000**

O problema não é a terra: é **o capital da obra**.

PREVISÃO · FECHA OU NÃO FECHA?

Dez anos de contrato, *obra que se paga em sete*

payback ÷ prazo: no máximo 60%



Mínimo: 7 ÷ 0,6 = 11,7: **doze anos**.

FAÇA COMIGO

Quantos anos *a área de Marina pede?*

Fase um: 3 × 330.000	R$ 990.000
Payback: 990.000 ÷ 59.792	16,6 anos
Prazo mínimo: 16,6 ÷ 0,6	≈ 27,6 anos
Contrato de uso da área	**cerca de 28 anos ou mais**

Dez anos: **166% do prazo**. E 28 é piso.

QUAL FALTA NO SEU CONTRATO?

Seis cláusulas *antes do valor*

Benfeitorias
removo ou perco?

Renovação
com preferência?

Prazo
passa nos 60%?

Saída
a que custo?

Preferência
e a área vizinha?

Projeto que não sai
quem devolve o quê?

«Valor é a última coisa a negociar, **não a primeira**.»

PINTE O SEU CONTRATO

O que entra *no contrato da fase um*

FORA, PARA SEMPRE
crista e bosques

DIREITO DE CHEGAR
estrada do vizinho
servidão a registrar

ENTRA NO CONTRATO
3 cabanas,
caminho e apoio

FORA, COM PREFERÊNCIA
reserva da fase dois
cabanas 4 e 5, a leste

FORA, PARA SEMPRE
APP e reserva legal

Nada se assina antes do **portão G1**.

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Fase de R$ 600.000, caixa de R$ 50.000, contrato de 15 anos. *Fecha?*

A Fecha: 12 anos cabem em 15

B Não: pede 20 anos — CORRETA

C Não: pede 25 anos

D Negocie o valor primeiro

B. 12 ÷ 0,6 = 20. Em 15 anos, **60% são 9**.

Imóvel é patrimônio. *Operação é risco.*

CURIOSIDADE

«Projeto bom morre de duas coisas»: está na capa.

REFLEXÃO

Um hóspede se machuca: o processo chega ao imóvel?

DICA

Três perguntas numa folha, um documento cada.

RESPONDA AS TRÊS

Três perguntas, *e a terceira ninguém escreve*

1

Quem é o titular do imóvel?

2

Quem é o titular da operação?

3

Que contrato liga os dois?

Sem a terceira, a operação usa um bem **sem título**.

ONDE VOCÊ ESTÁ HOJE?

Cinco arranjos, *não uma escada*

ARRANJO	PROTEGE O IMÓVEL	COMPLEXIDADE
Empresa única	Não	Mínima
Pessoa física e operadora	Parcialmente	Baixa
Holding e operadora	Sim	Média
SPE do empreendimento	Depende do arranjo	Média
Holding, SPE e operadora	Sim	Alta

«Escolha a mais simples **que resolva o seu risco real**»

Três cabanas, uma dona, sem sócio. *Holding?*

Holding, não. Pessoa física e operadora resolve o risco ordinário.

"UMA DONA"

o terreno ainda está no espólio

"SEM SÓCIO"

hoje, sim; amanhã, talvez

"Talvez" já traz a SPE para a conversa. Uma SPE, não uma holding.

MARINA · EXEMPLO RESOLVIDO

DESENHE O SEU A E B

Dois rascunhos *para o advogado*

A · HOJE, SEM SÓCIO

Pessoa física e operadora

terreno com Marina após a partilha; arrendamento interno pago

B · SE ENTRAR CAPITAL

SPE da fase um

área por sociedade ou contrato longo; R$ 1.000 a R$ 3.000 por mês

A vale enquanto o talvez não vira sim. **B**: desenhado, não constituído.

LISTE OS SEUS

Contrato não listado *não vai existir*

PARTILHA REGISTRADA | SERVIDÃO REGISTRADA | USO DA ÁREA · A | ENTRADA DA ÁREA NA SPE · B | PESSOA LOCAL | OBRA COM CLÁUSULA DE PRESERVAÇÃO | ACORDO DE SÓCIOS · B | REGISTRO DA MARCA

Interno: **valor de mercado**, **pago** todo mês.

Marca: **nunca na operadora**.

E SE VOCÊ JÁ OPERA?

O arranjo já existe. *Falta o contrato.*

HOJE

Um caixa só

a PJ usa o terreno da pessoa física sem título

DEPOIS

Contrato interno pago

dois centros de resultado; marca no nome de Rafael

Holding agora, não: **transmissão e ganho de capital** a apurar.

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Marina responde "talvez" para sócio. *O que muda?*

A Nada: só "sim" traz a SPE

B A SPE entra, só desenhada — CORRETA

C Constitui a SPE já

D Holding, que protege mais

B. Rascunho B: **desenhado, não constituído**.

Só o dinheiro tem *preço que ninguém discute.*

CURIOSIDADE

Sociedade sem acordo: o custo não é só financeiro.

REFLEXÃO

Daria hoje o mesmo valor à parte do sócio que sai?

DICA

Mostre a tabela só com o critério, sem números.

PREVISÃO · ELA FICA COM A MAIORIA?

Duas linhas de Marina. *Quem tem a maioria?*

Marina · terra nua, premissa	R$ 250.000
Marina · capital	R$ 260.000
Irmão · só com contrato	R$ 100.000
Investidor hipotético	R$ 630.000
Total = piso do ativo	**R$ 1.240.000**

Marina 510.000 ÷ 1.240.000 = **41,1%** · irmão **8,1%** · investidor **50,8%**

O QUE VOCÊ VETARIA?

Participação *não é poder*

PODER MAIOR	**MINORIA COM VETO** **Marina, 41,1%** veto sobre a terra e a reserva da fase dois	**CONTROLE** ninguém, no cenário B
PODER LIMITADO	**MINORIA SEM GESTÃO** **Irmão, 8,1%** vota no nível três	**MAIORIA COM LIMITE** **Investidor, 50,8%** dívida a duas assinaturas

«Decidir participação sem decidir alçada **é metade da decisão**.»

AGORA A SUA

EXERCÍCIO · 3 MIN

A sua tabela, *critério antes do número*

SÓCIO	CONTRIBUIÇÃO	CRITÉRIO	VALOR	PARTICIPAÇÃO
_____	_____	_____	R$ _____	___%
_____	_____	_____	R$ _____	___%

REGRA DE APORTE | SAÍDA | PROJETO NÃO REALIZADO

Alçada é velocidade, *não desconfiança.*

CURIOSIDADE

A matriz tem lugar fixo: a quarta página do plano.

REFLEXÃO

Que decisão você tomou sozinho, à noite?

DICA

Extrato de um mês: onde caem 90%?

PREVISÃO · DONO ÚNICO PRECISA?

Três níveis, *dois números*

1 · INDIVIDUAL

pessoa local, até R$ 800

2 · DUAS ASSINATURAS

escopo acima de R$ 29.700; dívida

3 · UNANIMIDADE

venda, garantia na terra, reserva

Corte: **54 de 60, 90%**. Escopo: **3% × 990.000**.

Rafael, dono único: sim, com segunda leitura.

ESCREVA A SUA PERGUNTA

Não pergunte *qual é o melhor regime*

RECEITA POR FASE | CUSTOS | FOLHA | VEÍCULO | MODELO

VOLTA DO CONTADOR

a linha final, não a alíquota

E SE PEDE

a receita de virada

Marina: fase um **cerca de R$ 307.460**; cinco cabanas **cerca de R$ 512.433**.

DÊ UM NOME A CADA RISCO

Risco como evento, *com dono*

IMPACTO	Baixa	Média	Alta
Alto	2 · Vizinho vende antes do registro	4 · Investidor exige controle	1 · Partilha atrasa
Médio		5 · Arrendamento no papel	
Baixo			3 · Promessa do irmão

PROBABILIDADE

alta e alto: **trate agora**

baixa e alto: **plano B**

alta e baixo: **absorva**

Dono de todas: **Marina**. «Uma pessoa, não uma função. Nome.»

QUIZ RELÂMPAGO · 1 MIN

Fase de R$ 400.000, escopo em 4%, corte com 80% no nível um. *O que corrigir?*

A O escopo: 4% é alto

B O corte, até 90% — CORRETA

C Os dois números

D Nada: 80% é a maioria

B. 4% de 400.000 = **R$ 16.000** serve. O corte trava.

Nota alta sem documento *é otimismo.*

CURIOSIDADE

«Este foi o Pilar 04. Faltam dezessete.»

REFLEXÃO

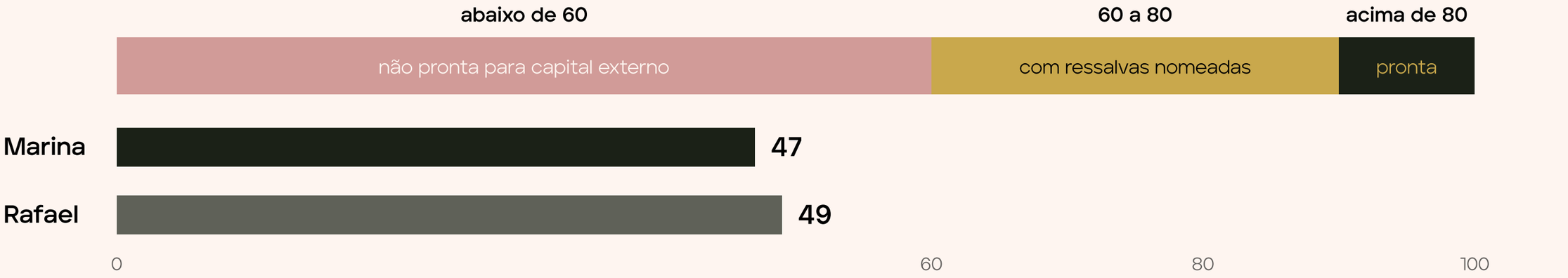
Quantas notas acima de 5 sobrevivem ao pedido do documento?

DICA

Marque a hora com o advogado.

PREVISÃO · VÃO A CAPITAL EXTERNO?

Dez dimensões: *a estratégia está decidida?*



Os dois **abaixo de 60**. Estrutura: **3 nos dois**.

Régua do módulo: acima de 5, só com documento nomeado.

PREVISÃO · QUAL PARECER?

47, espólio, sem servidão. *Qual parecer?*

1 · Terra sem caminho → Não Recomendado

2 · Contradição não resolvida → Reavaliar

3 · Terra pendente ou Score abaixo de 60 → Com Ressalvas, sem capital externo — MARINA

4 · Score de 60 a 80 → Com Ressalvas nomeadas

5 · Acima de 80, críticos em 3 → Aprovado

DE MEMÓRIA

Uma regra *por bloco*



FERRAMENTA DO CAPÍTULO 8

EXERCÍCIO FINAL

O seu Dossiê de Desenvolvimento Zion, *fechado*

1
Terra e porta
estados, régua, cláusulas

2
Veículo e Tabela
rascunhos, contratos, critério

3
Alçadas e riscos
uma página, contador, dono

4
Score e parecer
documento, seis perguntas, blocos 1 e 10

PDF AO MENTOR

PRÓXIMO: F00